



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Alias Boy Bin Odih
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nangoh Rt.002/001 Desa Lemah Duhur Kec. Caringin Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Randy Alias Boy Bin Odih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDY Als. BOY Bin ODIH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke - 1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RANDY Als. BOY Bin ODIH selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua SUZUKI FU dengan No.Pol. f-5158 RR Tahun 2013 warna putih abu-abu , 1(satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Kendaraan sepeda motor Suzuki FU No.Pol. F 5158 RR. dikembalikan kepada saksi HAMDANI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang dan berhak mengadili perkara ini, **menjadikan sebagai kebiasaan, untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi YEDI SULAIMAN alias YADI bin KARJA (terdakwa dalam perkara terpisah), bersama-sama dengan saksi DEDI Bin ODIH (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 berencana untuk mengambil sepeda motor dirumah kontrakan saksi YEDI SULAIMAN. Ketika saksi YEDI SULAIMAN melewati rumah korban HAMDANI, saksi YEDI SULAIMAN melihat sepeda motor dengan No.POL.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu milik korban HAMDANI sedang parkir di teras rumah, selanjutnya saksi YEDI berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil selanjutnya saksi DEDI membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan saksi YEDI SULAIMAN, lalu saksi YEDI SULAIMAN melepas No.Polisi, membuang flat nomor tersebut, melepas bodi dan melepas kunci kontaknya, dan merubah warna kendaraan tersebut dari abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan cat Piloc dengan maksud agar kendaraan tersebut tidak dikenali pemiliknya.

- Pada hari yang sama, sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi YEDI SULAIMAN naik ojeg, yang dibawa oleh saksi HENDRIK, saksi YEDI SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi HENDRIK sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- berhubung sdr. HENDRIK ngak punya uang selanjutnya saksi HENDRIK menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI Bin ODIH, (saksi DEDI Bin ODIH tidak mengetahui bahwa kendaraan yang ditawarkan saksi HENDRIK adalah kendaraan hasil kejahatan saksi YEDI SULAIMAN dan saksi DEDI Bin ODIH), selanjutnya saksi DEDI Bin ODIH menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada abangnya terdakwa RANDI Alias BOY .

- Selanjutnya terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book "dijual Motor FU"., ketika korban melihat postingan tersebut, korban terkejut dan nyakin bahwa motor tersebut adalah milik korban, selanjutnya korban COD dengan terdakwa dan meeminta ketemuan di Bendungan Ciawi. Ketika korban melihat kendaraan tersebut, korban yakin bahwa kendaraan yang ditawarkan terdakwa kepada korban adalah miliknya yang hilang, yang mana korban masih mengenali yaitu korban pernah ngecat dengan warna kuning di salah satu bodi motor tersebut yaitu di tang bensin kendaraan tersebut, ketika korban gores masih ada warna kuning di tang bensin tersebut. Setelah terdakwa dan korban bertemu selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk mencoba kendaraan tersebut, terdakwa ikut dibonceng dibelakang. Selanjutnya korban mengarahkan sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menjatuhkan sepeda motor tersebut ditempat keramaian hingga akhirnya terdakwa ditangkap tukang ojek dan dibantu warga masyarakat.

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan terdakwa dari saksi YEDI SULAIMAN Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI Bin KARJA dengan cara membeli (namun belum dibayar),- tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan terdakwa sudah 6(enam) kali membeli/menjual kendaraan Roda dua tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut yaitu :

1. Terdakwa membeli kendaraan Honda Beat Injeksi lewat COD dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Tapos (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah),-
 2. Terdakwa membeli kendaraan Vario 125 hanya ada STNK saja lewat COD dengan harga Rp.2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Air Mancur (tidak dikenal) dengan harga Rp.3.200.000,-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah),-
 3. Terdakwa membeli kendaraan Mio sporty lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Cisarua (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-
 4. Terdakwa membeli kendaraan Mio J lewat COD dengan harga Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Pasir Angin (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-
 5. Terdakwa membeli kendaraan Jupiter MX lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Ciapus (tidak dikenal) dengan harga Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah),-
 6. Terdakwa membeli kendaraan Suzuki Satria FU COD dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada korban HAMDANI, kendaraan tersebut tidak jadi terjual karena si pembeli kendaraan tersebut adalah pemilik kendaraan yang sebenarnya.
- Terdakwa menjual kendaraan Suzuki Satria FU tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan menjualnya dibawah harga pasaran, yang mana harga pasaran kendaraan Suzuki Satria FU milik korban HAMDANI sekira Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah),-
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat 1 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



A T A U

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya pada salah satu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang dan berhak mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal saksi YEDI SULAIMAN alias YADI bin KARJA (terdakwa dalam perkara terpisah), bersama-sama dengan saksi DEDI Bin ODIH (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 berencana untuk mengambil sepeda motor dirumah kontrakan saksi YEDI SULAIMAN. Ketika saksi YEDI SULAIMAN melewati rumah korban HAMDANI, saksi YEDI SULAIMAN melihat sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu milik korban HAMDANI sedang parkir di teras rumah, selanjutnya saksi YEDI berhenti dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil selanjutnya saksi DEDI membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan saksi YEDI SULAIMAN, lalu saksi YEDI SULAIMAN melepas No.Polisi, membuang flat nomor tersebut, melepas bodi dan melepas kunci kontaknya, dan merubah warna kendaraan tersebut dari abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan cat Plok dengan maksud agar kendaraan tersebut tidak dikenali pemiliknya.

- Pada hari yang sama, sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi YEDI SULAIMAN naik ojeg, yang dibawa oleh saksi HENDRIK, saksi YEDI SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi HENDRIK sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- berhubung sdr. HENDRIK ngak punya uang selanjutnya saksi HENDRIK menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI Bin ODIH, (saksi DEDI Bin ODIH tidak mengetahui bahwa kendaraan yang ditawarkan saksi HENDRIK adalah kendaraan hasil kejahatan saksi YEDI SULAIMAN dan saksi DEDI Bin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



ODIH), selanjutnya saksi DEDI Bin ODIH menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada abangnya terdakwa RANDI Alias BOY .

- Selanjutnya terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book “dijual Motor FU”., ketika korban melihat postingan tersebut, korban terkejut dan nyakin bahwa motor tersebut adalah milik korban, selanjutnya korban COD dengan terdakwa dan meeminta ketemuan di Bendungan Ciawi. Ketika korban melihat kendaraan tersebut, korban yakin bahwa kendaraan yang ditawarkan terdakwa kepada korban adalah miliknya yang hilang, yang mana korban masih mengenali yaitu korban pernah ngecat dengan warna kuning di salah satu bodi motor tersebut yaitu di tang bensin kendaraan tersebut, ketika korban gores masih ada warna kuning di tang bensin tersebut. Setelah terdakwa dan korban bertemu selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk mencoba kendaraan tersebut, terdakwa ikut dibonceng dibelakang. Selanjutnya korban mengarahkan sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menjatuhkan sepeda motor tersebut ditempat keramaian hingga akhirnya terdakwa ditangkap tukang ojek dan dibantu warga masyarakat.

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan terdakwa dari saksi YEDI SULAIMAN Alias YADI Bin KARJA dengan cara membeli (namun belum dibayar),- tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan terdakwa sudah 6(enam) kali membeli/menjual kendaraan Roda dua tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut yaitu :

1. Terdakwa membeli kendaraan Honda Beat Injeksi lewat COD dengan harga Rp. 2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Tapos (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah),-
2. Terdakwa membeli kendaraan Vario 125 hanya ada STNK saja lewat COD dengan harga Rp.2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Air Mancur (tidak dikenal) dengan harga Rp.3.200.000,-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah),-
3. Terdakwa membeli kendaraan Mio sporty lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah),- kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual lewat COD kepada orang Cisarua (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-

4. Terdakwa membeli kendaraan Mio J lewat COD dengan harga Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Pasir Angin (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-

5. Terdakwa membeli kendaraan Jupiter MX lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Ciapus (tidak dikenal) dengan harga Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah),-

6. Terdakwa membeli kendaraan Suzuki Satria FU COD dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada korban HAMDANI, kendaraan tersebut tidak jadi terjual karena si pembeli kendaraan tersebut adalah pemilik kendaraan yang sebenarnya.

- Terdakwa menjual kendaraan Suzuki Satria FU tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan menjualnya dibawah harga pasaran, yang mana harga pasaran kendaraan Suzuki Satria FU milik korban HAMDANI sekira Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah),-

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi HAMDANI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penadahan milik saksi terhadap 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No.POI. F-5158 RR .

- Bahwa saksi korban kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No.POI. F-5158 RR yang sedang terparkir di teras rumah korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban bangun tidur, sepeda motor korban sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT.
- Bahwa selanjutnya korban melihat di Face Book jual beli sepeda motor, dan saksi terkejut melihat sepeda motor saksi yang hilang ada di Face Book .
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi si penjual yang ternyata terdakwa, selanjutnya korban COD dengan terdakwa dan meminta ketemuan di Bendungan Ciawi.
- Bahwa saat korban melihat kendaraan tersebut, korban yakin bahwa kendaraan yang ditawarkan terdakwa kepada korban adalah miliknya yang hilang, yang mana korban masih mengenali yaitu korban pernah ngecat dengan warna kuning di salah satu bodi motor tersebut yaitu di tang bensin kendaraan tersebut, ketika korban gores masih ada warna kuning di tang bensin tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban bertemu selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk mencoba kendaraan tersebut, terdakwa ikut dibonceng dibelakang.
- Bahwa selanjutnya korban mengarahkan sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menjatuhkan sepeda motor tersebut ditempat keramaian hingga akhirnya terdakwa ditangkap tukang ojek dan dibantu warga masyarakat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan terdakwa dari saksi YEDI SULAIMAN Alias YADI Bin KARJA dengan cara membeli (namun belum dibayar),- tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan terdakwa sudah 6(enam) kali membeli/menjual kendaraan Roda dua tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut yaitu :
 1. Terdakwa membeli kendaraan Honda Beat Injeksi lewat COD dengan harga Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Tapos (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah),-
 2. Terdakwa membeli kendaraan Vario 125 hanya ada STNK saja lewat COD dengan harga Rp.2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Air

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mancur (tidak dikenal) dengan harga Rp.3.200.000,-(Tiga juta dua ratus ribu rupiah),-

3. Terdakwa membeli kendaraan Mio sporty lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Cisarua (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-

4. Terdakwa membeli kendaraan Mio J lewat COD dengan harga Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Pasir Angin (tidak dikenal) dengan harga Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah),-

5. Terdakwa membeli kendaraan Jupiter MX lewat COD dengan harga Rp.1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah),-kemudian terdakwa jual lewat COD kepada orang Ciapus (tidak dikenal) dengan harga Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah),-

6. Terdakwa membeli kendaraan Suzuki Satria FU COD dengan harga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- kemudian terdakwa jual lewat COD kepada korban HAMDANI, kendaraan tersebut tidak jadi terjual karena si pembeli kendaraan tersebut adalah pemilik kendaraan yang sebenarnya.

- Terdakwa menjual kendaraan Suzuki Satria FU tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan menjualnya dibawah harga pasaran, yang mana harga pasaran kendaraan Suzuki Satria FU milik korban HAMDANI sekira Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah),-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

2. YEDI SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penadahan milik saksi terhadap 1(satu) unit sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR .

- Bahwa saksi (terdakwa dalam perkara terpisah), bersama-sama dengan saksi DEDI Bin ODIH (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 telah mengambil sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu milik korban HAMDANI yang sedang terparkir di teras rumahnya, dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter T, setelah berhasil selanjutnya saksi DEDI membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan saksi YEDI SULAIMAN, lalu saksi YEDI SULAIMAN melepas No.Polisi, membuang flat nomor tersebut, melepas bodi dan melepas kunci kontaknya, dan merubah warna kendaraan tersebut dari abu-abu menjadi warna hitam dengan menggunakan cat Pilon dengan maksud agar kendaraan tersebut tidak dikenali pemiliknya.

- Bahwa pada hari yang sama, sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi YEDI SULAIMAN naik ojeg, yang dibawa oleh saksi HENDRIK, saksi YEDI SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi HENDRIK sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- berhubung sdr. HENDRIK ngak punya uang selanjutnya saksi HENDRIK menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI Bin ODIH, (saksi DEDI Bin ODIH tidak mengetahui bahwa kendaraan yang ditawarkan saksi HENDRIK adalah kendaraan hasil kejahatan saksi YEDI SULAIMAN bersama saksi DEDI Bin ODIH).

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI Bin ODIH menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada abangnya terdakwa RANDI Alias BOY (terdakwa).

- Bahwa selanjutnya terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book "dijual Motor FU"., dan korban (pemilik sepeda motor) tersebut membaca di Face Book bahwa terdakwa menjual sepeda motor FU, selanjutnya korban (saksi HAMDANI), janji dan COD dengan terdakwa dan meminta ketemuan di Bendungan Ciawi, ternyata sepeda motor yang hendak dijual terdakwa kepada saksi HAMDANI adalah pemilik sepeda motor tersebut, akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penadahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR milik saksi HAMDANI.

- Bahwa berawal adik terdakwa (DEDI Bin ODIH) menawarkan sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi surat-surat resmi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-

- Bahwa selanjutnya terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book “dijual Motor FU” seharga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-

- Bahwa saksi korban (HAMDANI), melihat postingan tersebut, selanjutnya korban COD dengan terdakwa dan meminta ketemuan di Bendungan Ciawi.

- Bahwa saksi korban mengenali sepeda motor tersebut, dan menggoreskan di salah satu bodi motor tersebut yaitu di tang bensin kendaraan tersebut, ternyata masih ada warna kuning di tang bensin tersebut.

- Bahwa saksi korban meminta untuk mencoba sepeda motor tersebut, dan terdakwa mulai curiga terhadap korban dan meminta terdakwa ikut dibonceng dibelakang.

- Bahwa saksi korban mengarahkan sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menjatuhkan sepeda motor tersebut ditempat keramaian hingga akhirnya terdakwa ditangkap tukang ojek dan dibantu warga masyarakat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi, terdakwa sudah 6(enam) kali membeli/menjual kendaraan Roda dua tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut, dan terakhir sepeda motor milik saksi HAMDANI .

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, dan ternyata saksi HAMDANI adalah pemilik sepeda motor yang sebenarnya

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan Suzuki Satria FU tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan menjualnya dibawah harga pasaran, yang mana harga pasaran kendaraan Suzuki Satria FU milik korban HAMDANI sekitar Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah),-

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cisarua guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua SUZUKI FU dengan No.Pol. f-5158 RR Tahun 2013 warna putih Abu-abu , 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Kendaraan sepeda motor Suzuki FU No.Pol. F 5158 RR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Kp. Ciburial Coklat Rt.04/05 Desa Tugu Utara Kec. Cisarua Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.POL. F-5158 RR milik saksi HAMDANI.
- Bahwa benar berawal dari adik terdakwa (DEDI Bin ODIH) menawarkan sepeda motor dengan No.POL. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat resmi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),-
- Bahwa benar terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book "dijual Motor FU" seharga Rp 2 jt.
- Bahwa saksi korban (HAMDANI), melihat postingan tersebut, selanjutnya korban COD dengan terdakwa dan meminta ketemuan di Bendungan Ciawi.
- Bahwa benar saksi korban mengenali sepeda motor tersebut, dan menggoreskan di salah satu bodi motor tersebut yaitu di tang bensin kendaraan tersebut, ternyata masih ada warna kuning di tang bensin tersebut.
- Bahwa benar saksi korban mengarahkan sepeda motor tersebut kearah jalan raya dan menjatuhkan sepeda motor tersebut ditempat keramaian hingga akhirnya terdakwa ditangkap tukang ojek dan dibantu warga masyarakat.
- Bahwa benar saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli/menjual kendaraan Roda dua tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut, dan terakhir sepeda motor milik saksi HAMDANI .
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, dan ternyata saksi HAMDANI adalah pemilik sepeda motor yang sebenarnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual kendaraan Suzuki Satria FU tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan tersebut, dan menjualnya dibawah harga pasaran, yang mana harga pasaran kendaraan Suzuki Satria FU milik korban HAMDANI sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa membeli atau menjual dengan pengharapan akan memperoleh untung ;
2. unsur sesuatu barang yang diketahui/secara patut dapat diduganya diperoleh karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur barangsiapa membeli atau menjual dengan pengharapan akan memperoleh untung :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan barang siapa ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian barang siapa akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH yang identitasnya telah tercantum lengkap dalam surat dakwaan dan telah membenarkan semua identitasnya tersebut adalah merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, karena di persidangan tampak sehat baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berawal dari adik terdakwa (DEDI Bin ODIH) menawarkan sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat resmi kepada terdakwa dengan harga sebesar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- lalu terdakwa RANDY Alias BOY menawarkan sepeda motor tersebut melalui Face book “dijual Motor FU” seharga Rp 2 jt. dengan harga sangat murah dibawah harga pasar yaitu Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meski harganya tidak wajar dan tidak dilengkapi surat-surat terdakwa tetap membelinya karena ingin memiliki sepeda motor FU tersebut untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi sesuai harga pasar sehingga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sesuatu barang yang diketahui/secara patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa sejak saat akan membelipun terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor dengan No.POI. F-5158 RR tahun 2013 warna abu-abu tanpa dilengkapi surat-surat resmi tersebut seharusnya terdakwa sudah dapat menduga jika sepeda motor yang demikian bisa saja merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, harga yang ditawarkan oleh adik terdakwa tidak wajar karena terlalu murah tidak seperti harga umum yang berlaku di pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua SUZUKI FU dengan No.Pol. F-5158 RR Tahun 2013 warna putih Abu-abu , 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Kendaraan sepeda motor Suzuki FU No.Pol. F 5158 RR yang merupakan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada .pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Hamdani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan korban HAMDANI

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, barang bukti kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RANDY Alias BOY bin ODIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan** " sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Dua SUZUKI FU dengan No.Pol. F-5158 RR Tahun 2013 warna putih Abu-abu , 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Kendaraan sepeda motor Suzuki FU No.Pol. F 5158 RR dikembalikan kepda saksi Hamdani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami, Andri Falahandika A., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tira Tirtona, S.H., M.Hum. , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.Rentha Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.5/2019/PN Cbi



YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)